

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2390/2535

ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด
นาย เท วัน โฆษิตชัย มงคล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448

ป.วิ.อ. มาตรา 51

โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาในข้อหายักยอกเงินโจทก์ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2524 แต่ยังไม่ได้นำตัวจำเลยมาพิจารณา ศาลจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว คดีอาญาจึงยังไม่เด็ดขาด อายุความซึ่งโจทก์เป็นผู้เสียหาย มีสิทธิจะฟ้องเป็นคดีแพ่งย่อมสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 51 วรรคสอง โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีแพ่งเรียกเงินที่จำเลยยักยอกไปคืนเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2534 จึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ ในตำแหน่งพนักงานบัญชีประจำธนาคารโจทก์สาขาบางเลน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2524 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2524 จำเลยร่วมกับพวกอีก 2 คน ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตทำหลักฐานว่า ลูกค้าขอกู้ยืมเงิน โดย ออกตัวสัญญาใช้เงินให้ธนาคารโจทก์สาขาบางเลน รวม 137 ฉบับ เป็นเงิน 4,092,650 บาท จำเลยเบิกเงินจำนวนดังกล่าวไป โดย รู้ว่ามีได้มีลูกค้าผู้มีชื่อ

ตามตัวสัญญาใช้เงินกู้ยืมแล้วนำไปเป็นประโยชน์ของจำเลย 600,000 บาทขอให้
บังคับจำเลยชดใช้เงินจำนวน 600,000 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ เพราะการกระทำที่โจทก์อ้างเกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2524 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2524 เมื่อนับถึงวันฟ้องล่วง
เลยเกินไป 10 ปี คดีจึงขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 และ
สิทธิฟ้องคดีแพ่งของโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 51 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงิน จำนวน 600,000 บาท แก่
โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์ว่าเดิมจำเลยถูกฟ้องที่ศาล
จังหวัดนครปฐมในคดีอาญาว่า ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2524 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม
2524 จำเลยยกยอกเงินโจทก์ศาลจังหวัดนครปฐมได้สวณมูลฟ้อง มีคำสั่งประทับฟ้อง
แล้วจำหน่ายคดีชั่วคราวเพราะยังไม่ได้ตัวจำเลยมาพิจารณาคดี โจทก์ฟ้องจำเลยเป็น
คดีนี้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2534 เป็นเวลาเกิน 10 ปีนับแต่วันที่โจทก์อ้างว่าจำเลย
ยกยอกเงิน คดีจึงขาดอายุความ ฟ้องร้องเรียกเงินที่ยกยอกตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 95(3) ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรค
2 นั้น เห็นว่าโจทก์ฟ้องคดีเรียกเงินจำนวน 600,000 บาท ซึ่งจำเลยรับสารภาพว่า
ยกยอกและยินยอมชดใช้คืนให้โจทก์ เป็นการฟ้องเรียกมูลค่าทรัพย์สินของโจทก์ซึ่ง
จำเลยเอาไปโดย ไม่มีสิทธิ ทั้งเป็นการฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาซึ่งเดิม
โจทก์ฟ้องเป็นคดีอาญาและศาลจังหวัดนครปฐมประทับฟ้องไว้พิจารณาเมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2524 แต่ยังไม่ได้นำตัวจำเลยมาพิจารณาและศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว
คดีอาญายังไม่เด็ดขาด อายุความซึ่งโจทก์เป็นผู้เสียหายมีสิทธิจะฟ้องคดีแพ่งยอม

สดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 51วรรค 2 โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้วันที่ 30 สิงหาคม 2534 คดีโจทก์ยังไม่ขาดอายุความ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ประพัฒน์ อุชุกภาพ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้จำเลยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานยักยอกเงินโจทก์ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2524 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2524 และจำเลยถูกโจทก์ฟ้องคดีอาญาที่ศาลจังหวัดนครปฐม ศาลจังหวัดนครปฐมไต่สวนมูลฟ้อง มีคำสั่งประทับฟ้องแล้วจำหน่ายคดีชั่วคราวเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2524 เนื่องจากยังไม่ได้ตัวจำเลยมาพิจารณา ต่อมาโจทก์มาฟ้องจำเลยเป็นคดีแพ่งเรียกเงินคืนที่ศาลแรงงานกลางเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2534 ข้อสังเกตในเรื่องอายุความมีดังนี้ 1. ถ้าโจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีละเมิดธรรมดา(มิใช่คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา) ก็จะต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 ที่ว่า สิทธิเรียกร้องเรียกค่าเสียหายในมูลละเมิดย่อมขาดอายุความเมื่อพ้น 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้น 10 ปี นับแต่วันทำละเมิด ซึ่งจะ

เห็นได้ว่าคดีนี้ขาดอายุความแล้ว 2. แต่เนื่องจากคดีละเมิดที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้นั้นศาลฎีกาเห็นว่าเป็นการฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา อายุความซึ่งโจทก์เป็นผู้เสียหายมีสิทธิจะฟ้องคดีแพ่งย่อมสะดุดหยุดลงตามมาตรา 79 แห่งกฎหมายลักษณะอาญา (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 51 วรรค 2) ข้อที่น่าพิจารณาก็คือ จะนำกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 79 มาใช้บังคับกับคดีนี้ได้เพียงใด กฎหมายลักษณะอาญา บัญญัติว่า "มาตรา 79 เวลาในระหว่างคดีเรื่องใดอยู่ในศาล คือ ในระหว่างร้องขอต่อศาลด้วยประการใด ๆ ก็ดี ในระหว่างเวลาเรียกหรือจับตัว จำเลยตามหมายสั่งของศาลก็ดี ท่านว่าเป็นเวลาหยุดอายุความ มิให้นับเวลาระหว่างคดีที่กล่าวมานี้เข้าไปในอายุความ" หากพิจารณาทบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่าคดีอาญาที่จำเลยถูกฟ้องในข้อหาภัยก๊อกรุ่นนั้นได้ถูกฟ้องและศาลมีคำสั่งประทับฟ้องไว้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2524 และอยู่ในระหว่างจับตัวจำเลยมาศาลตามหมายสั่งตั้งนั้นตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2524 เป็นต้นมาจึงเป็น"เวลาหยุดอายุความ" ตามบทบัญญัติดังกล่าว และจะ "หยุด" อายุความไปจนกว่าหมายสั่งหรือหมายจับจะสิ้นระยะเวลาที่กำหนดในหมายจับ(คดีภัยก๊อกรุ่นนั้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95(3),352มีอายุความ 10 ปี ส่วนคดีภัยก๊อกรุ่นนั้นตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา 78,314,319 มีอายุความ 5 ปี) กฎหมายลักษณะอาญาถูกยกเลิกแล้ว โดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 4 ดังนั้น จึงต้องถือว่าบทบัญญัติในมาตรา 51 วรรค 2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอ้างถึงบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญาในบทมาตราที่มีนัยเช่นเดียวกันคือ มาตรา 95 วรรคสอง (ทั้งนี้ตาม มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 บัญญัติว่า "มาตรา 95 ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความ ฯลฯ (3) สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี ฯลฯ ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิด

มายังศาลแล้ว ผู้กระทำความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต และศาลสั่งงดการพิจารณาไว้จนเกินกำหนดดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณาก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน" เมื่อนำมาตรา 95 มาวิเคราะห์ก็จะเห็นได้ว่า จำเลยกระทำความผิดวันสุดท้ายคือวันที่ 14 กรกฎาคม 2524 ถึงวันฟ้องคดีที่ศาลแรงงานกลาง(30 สิงหาคม 2534) ก็เกิน 10 ปี ขาดอายุความตามมาตรา 95(3) แล้วและกรณีก็ไม่อาจนำวรรคสองของมาตรา 95 ซึ่งเป็นบทมาตรามีให้นัยเช่นเดียวกับกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 79 มาปรับกับคดีนี้ได้เพราะถึงแม้ว่าจำเลยจะถูกฟ้องคดีอาญาต่อศาลแล้ว แต่ก็มีได้ตัวจำเลยมายังศาล อายุความจึงไม่สะดุดหยุดลงตามบทบัญญัติในวรรคสองกรณีจึงต้องนำมาตรา 95 วรรคแรกมาใช้เท่านั้น หากพิจารณาเช่นนี้คดีของโจทก์ก็น่าจะขาดอายุความ อย่างไรก็ตาม ท่านศาสตราจารย์จิตติตติงศภิตี๋ย มีความเห็นว่า"การได้ตัว" ต้องถือว่าจำเลยได้รับหมายเรียกเมื่อใดเป็นการได้ตัวมายังศาลเมื่อนั้น ไม่จำเป็นที่จำเลยจะต้องมาศาลตามวันในหมายเรียกนั้นแล้ว ถ้ารับหมายเรียกแล้วไม่มาศาลก็ต้องถือว่าหลบหนี (กฎหมายอาญาภาค 1 ตอนที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 7 หน้า 1,113) ดังนั้นถ้าถือตามความเห็นของท่านศาสตราจารย์จิตติตติงศภิตี๋ย คดีของโจทก์ก็ไม่ขาดอายุความ เกษมสันต์ วิลาวรรณ.